חוקי חַמּוּרַבִּי (בבל, בערך 1755 לפנה״ס)

החיבור. חמורבי, מלך בבל (שלט בערך 1792–1750 לפנה״ס), הציב בשנותיו האחרונות מצבות אבן ועליהן אוסף של כמאתיים ושמונים ״דיני מישרים״ (dīnāt mīšarim), מוקפים בפרולוג ובאפילוג. בפרולוג האלים קוראים לחמורבי בשמו ״להופיע מישרים בארץ, לאבד רשע וזד, שהחזק בחלש לא יחבול״, ואחריו באה שלשלת ארוכה של כינויי המלך, עיר אחר עיר ומקדש אחר מקדש. החוקים עצמם כתובים כולם בצורה אחת – ״אם איש ...., ...״ – ועוסקים בדין ובעדות, בגניבה ובשוד, באנשי הצבא ובנחלותיהם, בשדות ובגנים, בתגר ובחוב, בנישואים, בגירושים ובירושה, בחבלות בגוף, ברופאים, בבנאים ובספנים, בשוורים וברועים, בשכר ובעבדים. באפילוג המלך מעיד על עצמו שהיה ״רועה משלים״, מזמין כל ״איש חבול אשר יהיה לו דבר״ לבוא לפני צלמו ולקרוא במצבה, ומברך את המלך שיבוא אחריו אם ישמור על דבריו – ומקלל אותו, אל אחר אל, אם יבטל אותם או ימחה את שמו.

למה הטקסט הזה כאן. זהו המקבילה הקרובה ביותר מחוץ לתנ״ך ל״ספר הברית״ (שמות כא–כג): השור הנגף שבעליו הוזהר, עין ושן, האשה ההרה שנפגעה במריבה, המכה שאינה בדעת ושכר הרופא, החוטף, הפורץ, הפיקדון שנגנב והשבועה ״לפני האל״, הרועה שבהמה מתה או נטרפה בעדרו, העבד שיוצא לחופשי. רבים מהם מנוסחים כמעט באותן מלים – ובאותה מידה בולטים ההבדלים: חלוקת המשפט לפי מעמדות (איש, מסכן, עבד), שאין לה מקבילה בתורה; העונש ״המיוצג״ (בתו של המכה, בנו של הבנאי מומתים במקומם), שהתורה דוחה אותו במפורש (דברים כד:טז; שמות כא:לא); השור שאינו נסקל. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`project.md`; `../parallels-index.md`).

הטקסט והמהדורה. המצבה הגדולה (2.25 מ׳, בזלת) נמצאה בשושן ב־1901–1902, לשם הובאה כשלל במאה ה־12 לפנה״ס, והיא היום בלובר. שבעה טורים בצדה הקדמי נמחקו (כנראה בידי המלך העילמי, כדי לחרות שם את שמו), והחוקים שהיו בהם (§66–§99 ותחילת §100) ידועים רק מעותקים אחרים, על לוחות; הם לא תורגמו כאן (ראו להלן, ״הפער״). התרגום הוא מן הנוסח המשוחזר (composite) של CDLI, P464358 (RIME 4.03.06.add21), בהשוואה למצבת הלובר (CDLI P249253) ולמהדורת הפרולוג והאפילוג של שטרק במאגר SEAL (7520). מספרי השורות הם של הנוסח המשוחזר (1–1120, ואחרי הפער ′1121–′3641); מספרי החוקים (§) הם המספור המקובל. החוקים חולקו כאן לקבוצות לפי נושא; כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר; `[...]` – חסר; `...` – לא קריא או לא מובן; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט והמהדירים השלימו. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור (שורות המצבה קצרות מאוד), ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הקבועות. ״אם״ – לכל šumma: בחוקי חמורבי אין חלוקה של ״כי״ לעיקר הדין ו״אם״ לפרטיו, כמו בספר הברית. ״איש״ – awīlum, האדם החופשי מן המעמד העליון (״בן איש״, כמו **גַּם בְּנֵי אָדָם גַּם בְּנֵי אִישׁ**, תהלים מט:ג); ״מִסְכֵּן״ – muškēnum, בן המעמד הנמוך יותר (המלה העברית ״מסכן״ באה ממנה; כאן אין פירושה ״עני״); ״עבד״, ״אמה״. ״יֵהָרֵג״ – iddâk (ולא ״מות יומת״ של התורה); ״לפני האל״ – maḫar ilim (ולא ״אל האלהים״); ״נגף״, ״נַגָּף״ – nakāpu, nakkāpû, השור ה״נוגף״ (מאותו שורש כמו **וְכִי יִגֹּף שׁוֹר**, שמות כא:לה); ״מישרים״, ״אמת״, ״דין״, ״דיין״ – mīšarum, kittum, dīnum, dayyānum, אותן מלים כמו בעברית; ״שור כשור״, ״עבד כעבד״ – kīma, ״כמו״, ולא ״תחת״.